

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1102/2539

นาย พลัง จักรมงคลชัย

โจทก์

นางสาว วาสนา เดชรุ่งเรืองขจร กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

แม้หนังสือสัญญาขายที่ดินระบุว่าที่ดินราคา 9,500,000 บาทโดยผู้ซื้อได้ชำระ และผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อผู้ซื้อผู้ขายรับกันว่าซื้อขายกันจริงใน ราคา 20,000,000 บาทการที่ผู้ขายนำสืบว่าได้รับชำระค่าที่ดินยังไม่ครบถ้วนหา เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในหนังสือสัญญาขายที่ดินไม่จึงไม่ต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94(ข)

---

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2533 จำเลย ทั้ง สี่ ได้ ทำสัญญาจะ ซื้อขาย หรือ สัญญา วาง มัดจำ กับ โจทก์ โดย จำเลย ทั้ง สี่ จะซื้อที่ดิน โฉนด เลขที่ 9236 เนื้อที่ 10 ไร่ ใน ราคา 20,000,000 บาทกำหนด ชำระ เงิน 3 งวด งวด ที่ 1 ชำระ วัน ทำ สัญญา 6,000,000 บาทงวด ที่ 2 ชำระ วันที่ 11 ตุลาคม 2533 เป็น เงิน 4,000,000 บาทงวด สุดท้าย ชำระ ใน วัน โอน กรรมสิทธิ์ วันที่ 11 มีนาคม 2534 เป็น เงิน 10,000,000 บาท จำเลย ทั้ง สี่ ได้ ชำระ ราคา ที่ดิน งวด ที่ 1 และ งวด ที่ 2 ให้ แก่ โจทก์ แล้ว และ เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2534 โจทก์ จดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สี่ ต่อ เจ้าพนักงาน ที่ดิน จำเลยทั้ง สี่ ผิดสัญญา

โดย ชำระ เงิน ค่าที่ดิน ส่วน ที่ เหลือ ให้ โจทก์ เพียง 7,500,000 บาท คงค้างชำระ  
อีก 2,500,000 บาท ขอให้ บังคับจำเลย ทั้ง สี่ ร่วมกัน ชำระ เงิน 2,500,000 บาท  
พร้อม ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2534 ไป  
จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ที่ 1 ให้การ ว่า จำเลย ทั้ง สี่ ใน ฐานะ ผู้ซื้อ จะ ต้อง ชำระ เงินงวด  
สุดท้าย ตาม สัดส่วน คน ละ 2,500,000 บาท จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 4 ได้ ชำระ  
ส่วน ของ ตน แล้ว คงเหลือ แต่ ส่วน ของ จำเลย ที่ 3 เพียง คนเดียวขอให้ โจทก์  
ใช้ สิทธิเรียกร้อง จาก จำเลย ที่ 3 แต่ ผู้เดียว ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ให้การ ว่า โจทก์ ไม่มี อำนาจฟ้องจำเลย ทั้ง สี่ ได้ ร่วมกัน  
ทำ สัญญา จะซื้อ ที่ดินพิพาท กำหนด ชำระ ราคาตาม ฟ้อง ครั้น ถึง วันที่ 11  
มีนาคม 2534 ซึ่ง เป็น วันนัด โอน กรรมสิทธิ์จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ได้ ชำระ เงิน  
ค่าที่ดิน ส่วน ที่ เหลือ แก่ โจทก์ครบถ้วน แล้ว โจทก์ จึง ได้ จดทะเบียน โอน  
กรรมสิทธิ์ ที่ดินพิพาทให้ แก่ จำเลย ทั้ง สี่ และ นาย สุรัชย์ พัสตรพิจิตร ขอให้  
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สี่ ร่วมกัน ชำระ เงิน 2,500,000 บาท  
พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2534  
จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ แต่ เฉพาะ ดอกเบี้ยถึง วันฟ้อง ต้อง ไม่เกิน  
18,229 บาท

จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง พังได้ ใน เบื้องต้น ว่า โจทก์ และจำเลย ทั้ง สี่ ได้ ทำ สัญญาจะซื้อขาย ที่ดิน ตาม โฉนด เลขที่ 9236 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร เนื้อที่ 10 ไร่ เป็น เงิน 20,000,000 บาท ตาม หนังสือ สัญญาจะซื้อขาย เอกสาร หมายเลข 2 จำเลย ทั้ง สี่ ชำระ เงิน แล้ว 10,000,000 บาท ส่วน ที่ เหลือ อีก 10,000,000 บาท จะ ชำระ ใน วัน จดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ ตาม สัญญาโจทก์ และ จำเลย ทั้ง สี่ ทำ หนังสือ สัญญา ขาย ที่ดิน ต่อหน้า เจ้าพนักงานที่ดิน ตาม เอกสาร หมายเลข 1 และ จดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ตาม สารบัญญัติจดทะเบียน ใน โฉนด ที่ดิน เอกสาร หมายเลข 3 แผ่น ที่ 3 มี ปัญหาต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า หนังสือ สัญญา ขาย ที่ดิน เอกสาร หมายเลข 1 ระบุ ชัดแจ้ง ว่า ผู้ซื้อ ได้ ชำระ และ ผู้ขาย ได้รับ เงิน ค่าที่ดิน เรียบร้อย แล้ว การ ที่ โจทก์ นำสืบ ว่า จำเลย ทั้ง สี่ ยัง คง ค้างชำระ เงินอยู่ อีก 2,500,000 บาท เป็น การ นำพยาน บุคคล มา สืบ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อความ ใน หนังสือ สัญญา ขาย ที่ดิน ตาม เอกสาร หมายเลข 1 ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) หรือไม่เห็นว่า ตาม หนังสือ สัญญา ขาย ที่ดิน เอกสาร หมายเลข 1 ข้อ 1 ระบุ ราคาที่ ซื้อ ขาย กัน เพียง 9,500,000 บาท ทั้งที่ ราคา ซื้อ ขาย กัน จริง ตาม ที่คู่ความ รับ กัน มี ราคา ถึง 20,000,000 บาท ตาม หนังสือ สัญญาจะซื้อขายเอกสาร หมายเลข 2 ดังนั้น แม้ หนังสือ สัญญา ขาย ที่ดิน เอกสาร หมายเลข 1 ข้อ 2 จะ ระบุ ว่า ผู้ซื้อ ยอม ซื้อ ที่ดิน จาก ผู้ขาย ผู้ซื้อ ได้ ชำระ และผู้ขาย ได้รับ เงิน ค่าที่ดิน ราย นี้ เรียบร้อย แล้ว ก็ ตาม การ ที่ โจทก์นำสืบ ว่า ยัง ได้รับ ชำระ ค่าที่ดิน ไม่ครบ ถ้วน ก็ หา เป็น การ นำสืบเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อความ ใน หนังสือ สัญญา ขาย ที่ดิน เอกสาร หมายเลข 1 ไม่ เพราะ คู่ความ รับ กัน แล้ว ว่า ซื้อ ขาย กัน จริง ใน ราคา 20,000,000 บาท ไม่ใช่ ตาม ราคา ที่ ระบุ ใน หนังสือ สัญญา ขาย ที่ดินเอกสาร หมายเลข 1 การ นำสืบ ว่า ยัง ได้รับ ค่าที่ดิน ไม่ครบ ถ้วน ตาม ราคาที่ แท้จริง ตาม ที่ รับ กัน จึง ไม่ต้องห้าม ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) ที่ ศาลอุทธรณ์ พิจารณาให้ยกฟ้อง โจทก์ มา นั้น ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา ของ โจทก์ ใน ข้อ นี้ฟังขึ้น แต่ โดย ที่ ศาลอุทธรณ์ ยัง ไม่ได้ วินิจฉัย ใน ประเด็น ข้อ อื่นตาม อุทธรณ์ ของ จำเลย ที่ 2 ที่ 3 และ ที่ 4 เพื่อ ให้การ ดำเนิน กระบวนพิจารณา เป็น ไป ตามลำดับ ชั้น ศาล จึง เห็นสมควร ย้อนสำนวน ไป ให้ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ใน ประเด็น ข้อ อื่น ตาม อุทธรณ์ ของ จำเลย ที่ 2 ที่ 3 และ ที่ 4 ก่อน "

พืพากษายก คำพืพากษา ศาลอุทธรณ์ ให้ ศาลอุทธรณ์ พิจารณา พืพากษาใหม่  
ตาม รูปคดี

(จำลอง สุภศิริ-สุนพ กิริติยุดิ-สมบัติ เดี่ยววิเศษ)

## แหล่งที่มา

## สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ

(1)ที่ดินมีราคาเท่าใดเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อคู่ความรับกันว่าซื้อขายกันจริงในราคา20,000,000บาทจึงไม่มีประเด็นข้อเท็จจริงว่าได้ซื้อขายกันในราคาเท่าใด(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา84(1))คู่ความจึงไม่ต้องนำสืบข้อเท็จจริงอีกว่าราคาเท่าใดแน่กรณีไม่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94ว่าด้วยการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในหนังสือสัญญาขายที่ดิน อันต้องห้ามตามมาตรานี้ (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่228/2538และบันทึกท้ายคำ

พิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวซึ่งได้ลงพิมพ์ไปแล้ว) (2)การรับข้อเท็จจริงไม่ใช่การนำสืบ พยานกรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94ที่ห้ามมิให้ นำสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารจึงอาจมีข้อสงสัยว่าเมื่อคู่ ความรับข้อเท็จจริงกันแล้วข้อความในสัญญาจะซื้อขายก็เลยใช้บังคับกันไม่ได้แล้วจะ ทำสัญญาจะซื้อขายกันไว้ทำไม โดยปกติเวลาทำสัญญาจะซื้อขายโดยมีหลักฐานเป็น หนังสือหรือทำเป็นหนังสือเลยที่เดียวย่อมจะกำหนดราคากันไว้ในหลักฐานเป็น หนังสือหรือในหนังสือจะซื้อขายกันไว้เสมอถ้าหากทำเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายเสร็จ เต็ดขาดและนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตอนโอนกรรมสิทธิ์ก็ย่อมที่จะ กำหนดราคากันไว้เสมอเกี่ยวกับการเสียค่าธรรมเนียมในการโอนค่าอากรแสตมป์ การรับเงินตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนการเรียกเก็บเงินภาษีที่ผู้ขาย จะต้องเสียแก่รัฐถ้าหากทำหลักฐานเป็นหนังสือตอนทำสัญญาจะซื้อขายหรือทำเป็น หนังสือตอนทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกันไว้อย่างหนึ่งเมื่อมีคดีมาสู่ศาลคู่ความ เกิดรับกันว่ามิใช่ราคาที่ซื้อขายกันจริงแต่ที่ซื้อขายกันจริงนั้นเป็นอีกราคาหนึ่งก็คง ต้องถือตามราคาที่ตกลงหรือรับกันส่วนการที่คู่สัญญาหลีกเลี่ยงการเสียในอัตราที่สูง ทางสำนักงานที่ดินจะเรียกค่าธรรมเนียมค่าอากรแสตมป์เพิ่มขึ้นหรือเรียกค่าปรับ ตลอดจนภาษีเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรเป็นอีกปัญหาหนึ่ง ?ไพจิตรบุญญพันธุ์?